

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5451/2530

นายเมือง ประรภ
ว่าที่ร้อยตรีไพโรจน์ สุวรรณฉวี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 358

จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายอำเภอใช้ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 รื้อกระท่อมโจทก์ซึ่งปลูกในที่ดินของทางราชการและยังปลูกสร้างไม่เสร็จใช้พักอาศัยไม่ได้ แล้วนำมากองไว้ข้างถนนเพื่อใช้ที่ดินปลูกสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำเลยทั้งสามกระทำไปด้วยความเชื่อ โดย สัจจิตว่าตน มีสิทธิที่จะกระทำได้หาใช่มีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์สินของโจทก์เสียหายแต่อย่างใดไม่ การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์สิน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 84, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วมีคำสั่งว่าคดีไม่มีมูล พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อกฎหมายพิจารณาแล้ว
พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "การที่จะเป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ผู้กระทำความผิดต้องมีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของผู้อื่นเสียหาย เมื่อจำเลยเพียงแต่รู้หรือระท่อมโจทก์ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของทางราชการและยังปลูกสร้างไม่เสร็จใช้พักอาศัยไม่ได้ แล้วนำมากองไว้ข้างถนนเพื่อใช้ที่ดินดังกล่าวปลูกสร้างศาลาเอนกประสงค์ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน เชื่อว่าจำเลยทั้งสามกระทำไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าตนมีสิทธิที่จะกระทำได้ หากมีเจตนากระทำเพื่อให้ทรัพย์ของโจทก์เสียหายแต่อย่างใดไม่การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงไม่เป็นความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ ไม่จำต้องวินิจฉัยว่าโจทก์เสียหายหรือไม่อีกต่อไป ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สวัสดิ์ รอดเจริญ-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ส่อง สุขะบุญณพันธ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ